“12·19”内蒙古杉影广告传媒有限公司高处坠落一般生产安全责任事故调查报告

2024年12月19日中午12时左右，内蒙古杉影广告传媒有限公司施工项目现场发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约544800元。

接到事故报告后，武川县人民政府迅速响应，由应急管理局、公安局、可镇政府等相关部门赶赴事故现场开展现场勘查和善后处置工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，12月20日，经武川县人民政府批准，成立“12·19”内蒙古杉影广告传媒有限公司高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、政府常务副县长王登龙任组长，县应急管理局党委书记、局长聂向荣任副组长，县应急局、政府办、公安局、纪委监委、公安局、总工会等有关负责同志及工作人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、计算分析和查阅资料、询问谈话、座谈交流等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了相关部门和单位履职情况，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生项目情况

内蒙古杉影广告传媒有限公司位于内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇维多利步行街南北巷东巷。2024年12月初，公司法人张**经朋友介绍认识了武川县可镇饭店“好想吃肉坊”的老板合伙人张**，经协商决定承包费用共25000元，包含制作广告牌并安装，2024年12月13日张**微信转账张**20000元作为预付款。2024年12月17日张**携带广告牌材料送到武川县可镇，安排杨宝亮、张**下午开始施工，2024年12月18日，张**安排冀**上午来武川县可镇与杨宝亮、张**一同施工。

（二）项目发包单位基本情况

武川县好想吃肉坊烤肉店(个体工商户)，统一社会信用代码:92150125MAE640D02G，组成形式：个人经营，类型：个体工商户，经营者：何**，注册日期：2024年11月2日，经营范围：许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项经营范围目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。经营场所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇景泰东区门脸房1号。

（三）项目施工承包单位基本情况

内蒙古杉影广告传媒有限公司，统一社会信用代码:91150121MA0N2XAR3A，法定代表人：张**，注册资本：伍拾万元(人民币元)，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期:

2015年09月15日，住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇维多利步行街南北巷东巷，经营范围：许可经营项目：设计、制作、代理、发布各类广告，展示设计、装饰设计、标识标牌设计，图文设计制作（待取得许可证后方可经营），广告器材、照明器材、金属材料、工艺礼品、办公用品、酒店用品的销售服务，灯光、音响、舞台、LED大屏租赁，会展服务，照相摄像服务。

（四）事故发生经过

2024年12月17日上午，张**、张**和杨**三人来到武川县可镇景泰东区大门南侧的“好想吃肉坊”饭店，张**安排张**和杨**工作后离开。2024年12月18日，张**安排冀**到场与张**和杨**共同施工。2024年12月19日上午9时左右，施工现场用八副脚手架搭建组装了一个双层脚手架，脚手架呈南北方向搭建摆放着，杨**和冀**两人站到脚手架上安装饭店的门头牌匾，杨**在脚手架上的北面站着施工，冀**在脚手架上的南面站着施工，张**在地面上给他们两人递物资和工具。当天11时50分左右，冀**在接牌匾的电线时不小心将手套从脚手架上掉落，张**从地上把手套捡起来往上扔，冀**未接住，张**再次去地上捡手套时，冀**从脚手架上摔落，掉落的冀**头朝南、面朝东的在地上侧躺着，张**扶起冀**的头部抱在怀里问哪里受伤，未得到回复，12时10分杨**从脚手架上下来打120急救电话并通知张**，大约5分钟后，120救护车到达，杨**和张**陪同冀**一同去武川县医院，因伤势过重，医生建议转院，救护车又送往内蒙古人民医院，于2024年12月20日上午大约8时冀**家属签署放弃治疗同意书，冀**经抢救无效被宣告死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失、赔偿及善后费用

共计544800元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年12月19日20时左右死者冀**家属及张**打110报案当时伤者冀**尚未死亡，12月20日下午13时接到武川县公安局向县应急管理局报告，县应急管理局随即依照相关规定向县委、县政府及呼市应急管理局报告了事故情况，同时进行了网上直报，并赶赴事故现场进行勘察，第一时间开展事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，为了保护事故现场，武川县应急管理局对武川县好想吃肉坊烤肉店下达了停工指令。

（三）医疗救治和善后情况

1、医疗救治

19日12时10分杨**打120急救电话，大约5分钟后，120救护车到达，杨**和张**陪同冀**一同去武川县医院，因伤势过重，医生建议转院，救护车又将冀**送往内蒙古人民医院，2024年12月20日上午大约8时冀**家属签署放弃治疗同意书，冀**经抢救无效被宣告死亡。

2、善后情况

2025年1月24日，就善后赔偿同法定死亡赔偿顺序人死者冀**妻子，代表死者家属与内蒙古杉影广告传媒有限公司法定代表人张**签订了死亡赔偿谅解书。

3、伤亡人员情况

姓名	性别	年龄	伤害程度	安全培训情况
冀**	男	33	死亡	无

三、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因分析

作业人员冀**未取得登高作业操作证，冒险违章作业。作业过程中安全意识淡薄，未佩戴施工安全器具，自我保护意识差，对施工过程中潜在的危险的意识不足，冒险作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1、内蒙古杉影广告传媒有限公司法人张**雇用未取得登高作业操作证人员冀**进行施工，存在冒险违章作业行为，同时内蒙古杉影广告传媒有限公司安全管理不到位，安全意识淡薄，未给施工人员配备安全防护设施，且没有相应的安装方案及现场专业管理人员，完全凭借经验，对登高作业存在侥幸心理。安全生产责任制未落实，未对施

工工人进行安全生产教育和安全技术交底，现场安全监督不力，未配备专职安全员现场监督，是导致事故发生的间接原因。

2、武川县好想吃肉坊烤肉店安全监督不到位，对施工项目的危险因素辨识不足，施工作业中未指派专人进行现场监护， 是导致事故发生的间接原因。

3、行业监管部门武川县城市管理综合执法局，对户外安装广告牌施工项目安全生产行业监管不到位，是导致事故发生的间接原因。

4、属地综合监管部门可镇人民政府，对户外安装广告牌施工项目安全生产综合监管不到位，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，内蒙古杉影广告传媒有限公司“12·19”高处坠落事故，属一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

(一)事故责任认定

依据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经 营必须管安全”的原则和对事故原因、事故性质的分析，对事故责任进行了以下认定:

1、冀**，内蒙古杉影广告传媒有限公司的安装施工人员，未取得登高作业操作证，冒险违章作业。作业过程中安全意识淡薄，未佩戴施工安全器具，自我保护意识差，对施工过程中潜在的危险的意识不足，冒险作业，对本起事故的发生负主要责任。

2、内蒙古杉影广告传媒有限公司法人张**雇用未取得登高作业操作证人员冀**进行施工，存在冒险违章作业行为，同时内蒙古杉影广告传媒有限公司安全管理不到位，安全意识淡薄，未给施工人员配备安全防护设施，且没有相应的安装方案及现场专业管理人员，完全凭借经验，对登高作业存在侥幸心理。安全生产责任制未落实，未对施工工人进行安全生产教育和安全技术交底，现场安全监督不力，未配备专职安全员现场监督，对本起事故负有主要管理责任。

3、何**，武川县好想吃肉坊烤肉店经营者，安全监督不到位，对施工项目的危险因素辨识不足，施工作业中未指派专人进行现场监护，对本起事故负有安全监管责任。

4、行业监管部门武川县城市管理综合执法局，对户外安装广告牌施工项目安全生产行业监管不到位，对本起事故负有安全监管责任。

5、属地综合监管部门可镇人民政府，对户外安装广告牌施工项目安全生产综合监管不到位，对本起事故负有安全监管责任。

(二)对责任人员的处理建议

1、冀**，内蒙古杉影广告传媒有限公司的安装施工人员，未取得登高作业操作证，冒险违章作业。作业过程中安全意识淡薄，未佩戴施工安全器具，自我保护意识差，对施工过程中潜在的危险的意识不

足，冒险作业，对本起事故的发生负主要责任。鉴于在本次事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

2、张**，内蒙古杉影广告传媒有限公司法人，其雇用未取得登高作业操作证人员冀**进行施工，存在冒险违章作业行为，同时张**未给施工人员配备安全防护设施，导致本起事故发生。其行为违反《《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条之规定、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，建议由司法机关依法进行处理。

3、何**，武川县好想吃肉坊烤肉店经营者，安全监督不到位，对施工项目的危险因素辨识不足，施工作业中未指派专人进行现场监护，对本起事故负有安全监管责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条的规定，建议由武川县应急管理局给予行政处罚。

(三)对责任单位的处理建议

1、内蒙古杉影广告传媒有限公司安全管理不到位，安全意识淡薄，且没有相应的安全防护措施、安装方案、安全防护用品及现场专业管理人员，完全凭借经验，对登高作业存在侥幸心理。安全生产责任制未落实，未对施工工人进行安全生产教育和安全技术交底，现场安全监督不力，未配备专职安全员在场监督，对本起事故负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由武川县应急管理局给予行政处罚。

2、行业监管部门武川县城市管理综合执法局，对户外安装广告牌施工项目安全生产行业监管不到位，建议向县委、政府作出深刻书面检查。

3、属地综合监管部门可镇人民政府，对户外安装广告牌施工项目安全生产综合监管不到位，建议向县安委会作出深刻书面检查。

六、防范措施及建议

1、内蒙古杉影广告传媒有限公司应加强安全警示教育，让一线操作人员充分知晓事故发生的严重后果。以案促改，让每一位参与者在生产活动中尽到保护自身安全及他人安全应尽的义务和责任。加强安全教育工作，针对工作中每个实施环节，所处的自然环境、地理位置充分分析。制定相应的安全保护措施，让每一位参与者做到不违章指挥、不冒险作业、把住安全底线、敬畏生命。加强投入，无论是承包人还是发包人，对现场作业人员的安全防护用具及其他安全投入，做到单独投入、单独列支。尽最大可能保护每一位作业参与人员，避免事故发生，造成作业人员的家庭不幸。

2、行业监管部门武川县城市管理综合执法局和属地综合监管部门可镇人民政府要认真深刻吸取本次事故教训，举一反三，加强所有户外施工作业安全巡查检查力度，督促各生产经营单位落实好安全生产主体责任，完善好安全防护设施。

引用相关法律条款

1、处罚内蒙古杉影广告传媒有限公司法律条款:

《中华人民共和国安全生产法》

违反第十六条：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

违反第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的两倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

应急管理局依照应急管理部发布的应急〔2024〕90号文件《应急管理行政处罚裁量权基准》建议处罚55万元。

2、处罚武川县好想吃肉坊烤肉店经营者何**法律条款：

《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故罚款处罚规定》

违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条　个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款;

（二）发生较大事故的，处5万元以上10万元以下的罚款;

（三）发生重大事故的，处10万元以上15万元以下的罚款;

（四）发生特别重大事故的，处15万元以上20万元以下的罚款。

因该生产经营单位属于个体工商户，目前经营所需相关手续尚未健全，应急管理局依照应急管理部发布的应急〔2024〕90号文件《应急管理行政处罚裁量权基准》建议对武川县好想吃肉坊烤肉店个人经营的投资人何**处罚3万元。